

宁夏回族自治区医疗保障局官方网站
建设项目合同

项目名称：自治区医保局官方网站建设项目

委托方（甲方）：宁夏回族自治区医疗保障局

受托方（乙方）：宁夏大诚同方软件开发有限公司

委托方：宁夏回族自治区医疗保障局（简称甲方）

地址：银川市北京中路 57 号信通大厦

邮编：750002

电话：0951-8236515

受托方：宁夏大诚同方软件开发有限公司（简称乙方）

地址：银川市金凤区银川 iBi 育成中心三期 3 号楼 410 室

邮编：750002

电话：0951-5673186

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就“宁夏回族自治区医疗保障局官方网站建设项目”的技术开发，经甲乙双方协商一致，签定本合同。

第一条 总则

1.1 项目名称：

宁夏回族自治区医疗保障局官方网站建设项目（以下简称官方网站项目）；

1.2 项目内容：

官方网站项目软件的开发、安装、调试、运行维护；

第二条 甲乙双方的权利与义务

2.1 甲方权利与义务

1. 根据本合同项目的实际需要和乙方的要求，提供完整、真实、合法的材料及图片等；
2. 配合乙方进行系统的需求分析和调研，并对乙方提交的需求分析等进行评审；
3. 监督乙方的软件开发质量和开发进度；
4. 网站版权归甲方所有；
5. 按双方约定的付款方式和时间及时向乙方支付合同费用；
6. 负责与本单位有关部门进行工作组织协调并保证素材数据采集；
7. 负责组织相关人员接受培训；

2.2 乙方权利与义务

1. 负责完成网站系统的需求分析和调研，提交需求分析、页面设计等供甲方

评审;

2. 负责系统的开发、安装、调试工作;
3. 提供本项目相应的使用维护说明书、技术文件等(《网站建设内容及功能要求》(附件一)、《网站使用操作说明书》);
4. 符合双方签定的《网站建设内容及功能要求》(附件一)中所要求的各项指标;
5. 符合双方签定的《网站建设内容及功能要求》(附件一)中所列模块。
6. 售后服务期内,乙方按照国务院办公厅2019年印发的《政府网站与政务新媒体检查指标》,协助甲方做好网站监测和管理工作。
7. 收到甲方通知3个工作日内完成公安、网信等部门对网站扫描发现的安全漏洞的修复工作。
8. 在后期医疗保障信息系统需与本网站进行对接的,乙方须免费提供接口及相应标准规范。
9. 对甲方人员进行培训。

第三条 质量标准及保证范围

- 3.1 乙方保证所许可的官方网站软件系统为正版软件,并且符合中华人民共和国有关法律、法规的规定;保证软件的运行从实质上符合与之相关的产品手册中规定的功能。若软件未能按照产品手册规定的功能运行,乙方将负责对软件进行修正或者在不能修正的情况下,免费为甲方更换符合规定的软件。前述规定是乙方就软件质量所作的唯一保证,下述原因引发的软件问题不在保证范围内:
 - 1、甲方未按产品手册及其他文档的规定使用软件。
 - 2、甲方使用的第三方软件产品原因。
 - 3、网络故障原因。
 - 4、甲方使用非正版系统软件、中间件和数据库等。

第四条 保密

- 4.1 乙方在履行本合同过程中从甲方获取的任何资料 and 重要信息,无论在本合同期限内还是合同终止后,均有保密责任。未经甲方事先书面授权,不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与或与任何组织或个人共同使用或不正当使用。

第五条 交付内容、交付地点、方式、期限

- 5.1 交付内容：产品手册、网站系统的安装以及调试。
- 5.2 交付地点：甲方所在地。
- 5.3 交付方式：乙方上门交付。
- 5.4 交付期限：
 1. 乙方自合同签订之日起 30 个日历日内完成本合同《网站建设内容及功能要求》（附件一）所列所有功能模块的开发；
 2. 乙方应将预计安装、调试、试用官方网站系统的时间、地点等，至少提前 10 天通知甲方。

项目变更

为了维护和兼顾各方的利益，确保开发软件的质量，在本合同签署后，甲、乙双方均有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的请求，包括增加或减少软件的相应功能/提高或提升有关技术参数/变更交付或安装的时间与地点。为此，双方同意：

● 设计开发阶段

- 5.5 乙方按照招标需求进行项目建设，因工作需要，甲方可对必要的业务、安全、性能等服务需求进行变更。若甲方提出变更建议，甲方应该将变更请求以书面形式提交给乙方。乙方应当在 1 个工作日内对此作出书面回复。
- 5.6 若甲方在收到乙方的上述回复后，应在 1 个工作日内以书面形式通知乙方是否接受上述回复。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方应对此变更以书面形式确认，并按变更后的约定履行本合同。
- 5.7 如若乙方提出部分项目的变更建议，乙方应在 2 个工作日内以书面形式提交给甲方。甲方在收到乙方的上述变更建议后，应在 2 个工作日内以书面形式通知乙方是否同意和接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方对此变更建议以书面形式确认，双方按变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。

● 运维服务阶段

- 5.8 若甲方提出部分项目的变更建议，甲方应该将变更请求以书面形式提交给乙方，乙方应当在 3 个工作日内对此作出书面回复。

第六条 系统实施

6.1 合同签订后,甲方应在 3 个工作日内组织协调内部相关人员配合乙方进行用户需求调研。

6.2 乙方按照双方确认《网站建设内容及功能要求》(附件一)安装实施软件。

第七条 合同费用总额

7.1 合同费用总额:人民币¥498000 元, 大写:肆拾玖万捌仟元整。

第八条 结算方式

8.1 乙方银行账户

户 名:宁夏大诚同方软件开发有限公司

开户行名称:工行银川长城路支行

开户行账号:290 200 250 920 001 6979

第九条 付款方式

甲乙双方商定按照以下付款方式,甲方向乙方支付本合同项建设内容费用:

9.1 合同签订后 5 个工作日内支付合同项目金额的 50%,金额为人民币¥249000 元(贰拾肆万玖仟元整);

9.2 项目验收合格后十五个工作日内支付合同项目金额的 40%,金额为人民币¥199200 元(壹拾玖万玖仟贰佰元整);

9.3 项目执行期满后 10 个工作日内支付合同项目全部剩余金额,金额为人民币¥49800 元(肆万玖仟捌佰元整);

9.4 付款方式:转账。

第十条 软件验收

10.1 乙方在系统安装调试完毕,进行初步验收,网站系统正常运行,以书面形式向甲方提交验收申请。

10.2 甲方应接到验收申请在 7 个工作日内安排系统验收。

10.3 验收以甲方招标要求、以及合同附件一网站建设功能为标准进行验收。

第十一条 有效服务期限及服务

11.1 自宁夏回族自治区医疗保障局官方网站项目上线之日起,乙方负责免费向甲方提供售后服务工作 三年。服务项目约定内容为合同的第十三条内容;对于甲方在免费服务期内进行项目变更,具体事宜在合同第五条运维服务阶段约定。

第十二条 软件初始化服务

- 12.1 乙方现场对甲方使用模块的系统参数、工作流程等内容进行设置。
- 12.2 乙方负责对组织架构、业务流程、数据、用户权限等基础资料进行整理，由乙方将基础资料录入系统。

第十三条 软件运行期维护服务

- 13.1 软件在本合同约定的服务期限内，出现应用服务器、客户端主机、显示器硬件设备系统与官方网站系统的适配问题，乙方必须在3小时内消除故障，如3小时内无法消除的，须向甲方出具书面说明，甲方保留追究其民事责任及赔偿的权利。
- 13.2 软件在本合同约定的服务期限内，出现应用服务器、客户端的操作系统与官方网站软件的适配问题，乙方必须在3小时内消除故障，如3小时内无法消除的，须向甲方出具书面说明，甲方保留追究其民事责任及赔偿的权利。
- 13.3 官方网站软件在本合同约定的服务期限内，出现在应用服务器、客户端出现系统瘫痪导致网站不能正常工作，乙方必须在3小时内消除故障，如3小时内无法消除的，须向甲方出具书面说明，甲方保留追究其民事责任及赔偿的权利。
- 13.4 官方网站软件在本合同约定的服务期限内，由于甲方另外使用非乙方提供的第三方应用软件产品原因，或非乙方提供的计算机等信息处理装置硬件、或甲方自行对在用网络环境重新改造等原因，致使官方网站不能正常工作的，乙方不承担责任，但必须提供配合，消除故障。
- 13.5 为了提高官方网站软件售后服务质量和工作效率，乙方与甲方共同建立“官方网站软件系统运行维护服务档案”，以便甲乙双方随时跟踪、监督系统的运行状况。
- 13.6 软件在本合同约定的服务期限内，乙方负责官方网站软件的使用培训工作。
- 13.7 软件在本合同约定的服务期限内，乙方负责系统数据的定期备份（每季度不得少于1次），数据的清理、优化工作。
- 13.8 软件在本合同约定的服务期限内，乙方负责对甲方在系统使用过程中遇到的问题进行解答，如远程指导无法解决，必要时乙方须到场解决，并对系统出现的问题进行完善和优化。
- 13.9 软件在本合同约定的服务期限内，乙方定期对系统进行维护工作（每月不少于1次）。

第十四条 其他配套服务

14.1 乙方长期向甲方提供热线电话、电子邮件、手机短信、传真等形式的答疑和技术咨询服务以及承诺书保证的服务内容。

14.2 其他未提及服务，甲乙双方可另行协商确定。

第十五条 违约责任

15.1 一方违反本合同有关规定，给另一方造成损失，应当赔偿另一方的损失。

15.2 在相关法律所允许的最大范围内，一方无需就另一方间接的、或附带的、或偶然的、或特殊的损害和损失（包括但不限于：预期利益、利润、商业机会、营业中断等）向对方承担责任。

第十六条 争议解决方式

16.1 所有由本合同产生的争议，双方应当友好协商解决。协商解决不成的，双方均同意将前述争议向甲方所在地有管辖权的法院诉讼。

第十七条 其他

17.1 本合同壹式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份。

17.2 本合同经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效。

17.3 其他未尽事宜可另行起草补充协议。

甲方：宁夏回族自治区医疗保障局



(盖章)

甲方代表：刘继文 (签字)

日期：2019年11月19日

乙方：宁夏大诚同方软件开发有限公司



(盖章)

乙方代表：张久芳 (签字)

日期：2019年11月19日

附件一：

网站建设内容及功能要求

系统名称	建设要求
网站内容管理	1. 系统可实现所编辑内容的“所见即所得”，拥有符合普遍编辑习惯的文档编辑器，并可即时查看页面预览效果。 2. 信息管理：提供对各个网站，各个栏目的文章信息进行维护管理。 3. 支持发布内容审核流功能：用于文章一级或者多级审核发布。包含审核节点、审核过程，审核级数。 4. 支持 word 等常见文件格式的导入功能，并提供文章编辑一键排版工具。 5. 文档录入应支持复制、粘贴的功能，可添加多幅图片及文档附件，支持插入超链接、表格、图片、符号、HTML 代码、音频、视频、Flash 动画等元素。 6. 支持根据文章标题和内容自动生成关键词，供内容维护人员参考使用，减轻内容维护工作量。 7. 同源发布：实现内容一次发布，PC、手机、平板多设备内容同步更新。
网站后台 站点维护管理	1. 栏目维护管理：支持栏目新增、删除、修改、排序等，支持子栏目的增加、删除，支持批量创建栏目。可以为每个栏目指定不同的用户，让不同的人员负责管理、维护、发布不同的栏目。 2. 专题分类管理：支持专题类别的新增、删除、修改，并可以共享其他栏目文章信息。 3. 模板管理：系统应支持频道模板、模块模板和内容管理模板，以便于用户的整体和局部的维护操作。系统操作可较容易地实现页面布局的增加、删除、修改、备份、恢复、导入、导出等具体功能，方便模板编辑，需要支持模板的压缩格式下载功能。 4. 敏感词库管理：支持敏感词库信息的维护与管理，支持批量导入；信息编辑时，系统能自动进行敏感字过滤预警提醒。 5. 信息发布：支持静态化发布、动态发布多种发布方式。可以提供网站批量发布，支持多种发布方式(完全发布、快速发布、单个栏目发布)。 6. 提供手机网站建站模板功能，支持手机网站与 PC 网站模板的同步映射，实现移动网站群的快捷创建。 7. 可根据需要选择要建设的网站类型，支持电脑版网站、移动端网站（支持电脑、手机、Pad 等多种设备访问），每个版本都必须根据设备的特征进行独立设计（包括版式设计、导航设置、内容排版）。

	全文检索	关键字检索。实现对网站文章内容、标题、作者等信息进行关键字检索。
	数据统计分析	根据不同的维度进行网站数据的统计分析 1. 工作量统计：按部门统计，按人员统计，按栏目统计录入信息的数量。 2. 综合报告：总体访问情况（包括总的、当前日、本周、本月等点击量的统计），日点击报告，每天的点击量的统计。 3. 访问者客户端：操作系统的访问占比，各种浏览器的访问占比，各种分辨率的占比。 4. 点击数据排行：栏目排行，内容排行，链接排行。
	系统管理	完成站点管理，站点域名及ip地址配置，工作流管理，用户管理，权限管理、部门机构管理，日志管理，安全防范、备份等功能。
网站辅助功能	互动交流管理	1. 民意征集：管理员可新建、修改、删除、引用征集主题。对于每个征集主题可以对标题、摘要、内容、选项等组成结构等进行管理。 2. 领导信息：完成领导信息回复管理及对未回复的信息预警功能。 3、咨询投诉：市民通过互联网进入政府网站，可就关注的医疗保障相关业务各类问题进行咨询、反映、投诉，提出合理化建议；可对政府各部门的办事效率、行为规范进行监督投诉。
	无障碍阅读系统	1. 自动朗读功能：打开自动朗读开关键，系统可以自动连续地朗读整篇文章内容，也可以从鼠标所在位置开始，按照从左到右、从上到下的顺序朗读网页上的信息。 2. 即指即读功能：打开即指即读功能开关键，系统根据鼠标指针指向，朗读鼠标所指的相应内容。 3. 无障碍网站浏览辅助功能：提供的光标是横竖两条红色的基准线，为视力障碍用户校对阅读的位置提供了帮助；网页浏览者可根据自己的需求自行调整网页文字的大小，大字是将网站当前页面的文字放大；小字是将网站当前页面的文字缩小；提供页面色彩对比功能，所谓页面色彩对比是将当前页面网页的前景内容和背景的颜色对比调到最大，为弱视用户能够清晰地访问网页内容提供了帮助。
	智能问答	1. 问答知识库：建立医疗保障相关问答知识库，完善医疗保障问答信息库。 2. 实时自动答复：基于常见问题及答复资料，模拟在线客服人员，采用人机对话技术，实现对用户问题的实时自动回答，并结合智能推送系统，向用户提供其他相关问题； 3. 提问智能提示：具有拼音联想、关键词联想、智能纠错等人性化引导用户提

		问的功能，用户在提问的过程中，系统将已经输入的内容自动分析给予优化的补全或相关提示；
	系 统 安 全 与 运 维	1. 网站具备应用防火墙功能，可对恶意扫描、密码拆解等危险行为按照规则进行 IP 封禁和账号冻结；可防止 SQL 注入攻击、密码猜解、木马上传等各种恶意攻击手段；可以采用后台 IP 地址限定方式来确保用户的安全访问。 2. 系统日志功能。包括系统安全日志与操作日志；提供日志检索功能。 3. 网站备份和恢复。提供站群和站点的备份恢复功能，并支持自动备份功能等。 4. 网站运维监控：系统可以监测站点服务器硬件负载情况，包含 CPU、服务器内存、应用内存等，并提供相关图表。 5. 支持 IPV6 运行机制。 6. 支持分布式部署：支持跨平台部署，满足用户不同部署环境要求；系统支持服务器集群式部署。
	网 站 检 查 指 标 考 核 预 警 系 统	本次宁夏医疗保障局官方网站建设，根据国务院办公厅 2019 年 4 月制定了《政府网站与政务新媒体检查指标》和《政府网站与政务新媒体监管工作年度考核指标》，对网站是否正常范围及网站栏目更新等指标进行监测，及时发现网站不满足指标的地方，并将问题通过手机短信、系统消息的方式预警提醒相关责任人，对发现问题前进行整改跟踪，确保网站符合政府网站建设要求。